

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Đại hội Hội công chứng viên các tỉnh/thành phố nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam đã được phê duyệt tại Quyết định số 1178/QĐ-BTP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Điều lệ Hiệp hội);

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 5710/BTP-BTTP ngày 16/9/2025 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Đại hội Hội công chứng viên và Hiệp hội công chứng viên Việt Nam; Ban Thường vụ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố như sau:

I. Về mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội

1. Mục đích, yêu cầu:

- Tổng kết, đánh giá một cách toàn diện những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế cũng như nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tiếp theo.

- Bầu được những công chứng viên có nhiệt huyết, có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực cũng như khả năng đóng góp vào hoạt động chung của Hội vào các cơ quan của Hội công chứng viên nhằm xây dựng và phát triển Hội công chứng viên ngày một vững mạnh; bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hiệp hội công chứng viên Việt Nam lần thứ III.

- Tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Hiệp hội, văn bản hướng dẫn và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Nội dung:

- Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội công chứng viên và Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ; phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo; thông qua Báo cáo tài chính của Hội công chứng viên trong nhiệm kỳ;

- Ban hành Nội quy hoặc sửa đổi, bổ sung Nội quy của Hội công chứng viên (nếu có);

- Bầu Ban Chấp hành, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật;

- Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

lần thứ III.

II. Công tác chuẩn bị Đại hội

1. Các Hội công chứng viên xây dựng Đề án tổ chức Đại hội gồm những nội dung chính sau:

- Mục đích, yêu cầu tổ chức Đại hội;
- Nội dung Đại hội;
- Các văn kiện trình Đại hội gồm có: Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội công chứng viên và Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo; dự thảo Báo cáo tài chính của Hội công chứng viên trong nhiệm kỳ; phương án nhân sự Ban Chấp hành, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật; dự thảo Nội quy Hội công chứng viên hoặc dự thảo Nội quy Hội công chứng viên sửa đổi, bổ sung (nếu có); quy chế Đại hội; quy chế bầu cử...
- Kế hoạch, tiến độ chuẩn bị và tiến hành Đại hội của Hội công chứng viên;
- Thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội;
- Thành phần tham dự Đại hội (đại biểu và khách mời...);
- Kinh phí tổ chức Đại hội.

Trong đó, lưu ý một số nội dung sau:

(1) Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội công chứng viên và Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo cần nêu một cách toàn diện về tổ chức, hoạt động của Hội công chứng viên, hoạt động hành nghề của hội viên; nêu rõ thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng hoạt động, những giải pháp cần phải triển khai trong nhiệm kỳ tiếp theo; đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền.

(2) Về Phương án nhân sự Đại hội

- Ban Chấp hành do Đại hội bầu ra, có nhiệm kỳ 05 (năm) năm theo nhiệm kỳ của Đại hội.
- Ban Chấp hành Hội công chứng viên có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên, số lượng Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định.
- Chủ tịch Hội công chứng viên do Ban Chấp hành bầu ra trong số các Ủy viên Ban Chấp hành. Chủ tịch Hội nhiều nhất chỉ được đảm nhiệm 02 (hai) nhiệm kỳ liên tiếp tính kể từ thời điểm Điều lệ Hiệp hội có hiệu lực và phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Hiệp hội (Trường hợp đặc biệt thì do Đại hội quyết định).

- Phó Chủ tịch Hội công chứng viên do Ban Chấp hành bầu ra trong số các Ủy viên Ban Chấp hành. Phó Chủ tịch Hội công chứng viên và các Ủy viên Ban Chấp hành Hội công chứng viên phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 19 của Điều lệ Hiệp hội.

- Hội đồng khen thưởng, kỷ luật do Đại hội bầu ra theo nhiệm kỳ của Đại hội. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, số lượng thành viên của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật do Đại hội quyết định. Chủ tịch, Phó Chủ tịch được bầu ra trong số các thành viên Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, trong đó Chủ tịch phải là Ủy viên Ban Chấp hành. Thành viên Hội đồng khen thưởng, kỷ luật phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 21 của Điều lệ Hiệp hội.

- Thời hạn gửi Đề án tổ chức Đại hội và phương án nhân sự cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để phê duyệt và Hiệp hội công chứng viên Việt Nam để cho ý kiến được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 18 của Điều lệ Hiệp hội. Đồng thời, các tài liệu trên cũng được gửi cho Bộ Tư pháp để biết.

2. Về hình thức Đại hội

- Đại hội được tổ chức theo hình thức Đại hội toàn thể.

- Hội công chứng viên có từ 200 (hai trăm) công chứng viên trở lên thì có thể tổ chức Đại hội Đại biểu Hội công chứng viên. Do Ban Chấp hành quyết định.

3. Về thời gian tổ chức Đại hội

Để đảm bảo cho công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hiệp hội công chứng viên Việt Nam lần thứ III. Đại hội của tất cả các Hội công chứng viên cần tổ chức xong trước ngày 31/12/2025.

Để bảo đảm việc xây dựng, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và phương án nhân sự đúng thời hạn nêu trên đề nghị các Hội công chứng viên chủ động triển khai ngay công tác chuẩn bị.

Đề án tổ chức Đại hội cần dự kiến phương án giải quyết một số vấn đề có thể phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội.

4. Về việc bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hiệp hội công chứng viên Việt Nam lần thứ III

4.1. Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hiệp hội công chứng viên Việt Nam lần thứ III phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 6 của Điều lệ Hiệp hội.

4.2. Nguyên tắc phân bổ số lượng đại biểu được bầu đi dự Đại hội Đại biểu Hiệp hội công chứng viên Việt Nam lần thứ III như sau:

- Nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo chung của Đảng và Chính phủ, và trong bối cảnh ngân sách hoạt động của Hiệp hội còn hạn chế, việc phân bổ số lượng cho các địa phương cần được xem xét và quyết định một cách nghiêm túc, hợp lý để đảm bảo các yếu tố sau: Gọn, nhẹ, hiệu quả và tiết kiệm.

- Đại biểu được phân bổ tính trên số lượng công chứng viên của Hội được chốt theo số liệu thống kê tính đến thời điểm nộp Đề án tổ chức Đại hội theo quy định tại khoản 5 Điều 18 của Điều lệ Hiệp hội.

- Đảm bảo mỗi tỉnh, thành phố đều có ít nhất 01 (một) đại biểu và nhiều nhất cũng không quá 08 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hiệp hội công chứng viên Việt Nam lần thứ III

4.3. Cách thức tính số lượng đại biểu cụ thể:

a) Đại biểu đương nhiên

- Ủy viên Hội đồng công chứng viên toàn quốc đương nhiệm.

- Các Ủy viên Hội đồng công chứng viên toàn quốc nhiệm kỳ II đã miễn nhiệm do không tái cử Chủ tịch Hội công chứng nhiệm kỳ trước Đại hội đại biểu Hiệp hội công chứng viên Việt Nam lần thứ III.

- Ủy viên Hội đồng công chứng viên toàn quốc nhiệm kỳ II còn đủ tư cách đại biểu.

- Đại biểu do Ban Thường vụ Hiệp hội chỉ định, nhưng không quá 2% số lượng đại biểu tham dự Đại hội.

b) Đại biểu được phân bổ

Bên cạnh đại biểu đương nhiên, số lượng đại biểu được phân bổ tham dự Đại hội Đại biểu Hiệp hội công chứng viên Việt Nam lần thứ III được tính theo tỷ lệ **(như phụ lục đính kèm)**

- Đại biểu (bao gồm cả đại biểu đương nhiên và đại biểu được phân bổ) phải đảm bảo tính đại diện toàn diện thông qua việc cân đối các yếu tố cơ cấu: Đảng viên và không là Đảng viên, Nam và Nữ, thâm niên (công chứng viên lâu năm và mới hành nghề).

- Ngoài số lượng đại biểu chính thức, mỗi Hội công chứng viên cần bầu thêm một số lượng nhất định đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức trong trường hợp cần thiết. Theo đó, mỗi Hội công chứng viên bầu 01 (một) đại biểu dự khuyết;

- Danh sách đại biểu được cử tham dự Đại hội Đại biểu Hiệp hội công chứng viên Việt Nam lần thứ III được các Hội công chứng viên gửi về Hiệp hội công

chứng viên Việt Nam cùng với Báo cáo kết quả Đại hội theo mẫu kèm theo Công văn này.

III. Tổ chức thực hiện

Trên đây là hướng dẫn của Ban Thường vụ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam về việc tổ chức Đại hội toàn thể Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kính đề nghị Ban Chấp hành Hội công chứng viên thực hiện đúng, đầy đủ các hướng dẫn nêu trên và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan cũng như Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Chủ tịch Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Ban Thường vụ để kịp thời hướng dẫn bổ sung.

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Cục Hỗ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc (để phối hợp);
- Các Hội địa phương (để thực hiện);
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC 01**Phân bổ Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hiệp hội công chứng viên Việt Nam lần thứ III**

TT	Tỉnh, thành phố	Tổng số CCV tính đến	Đoàn đại biểu dự Đại hội				Đại biểu dự khuyết
			Đại biểu đương nhiên	Đại biểu đương nhiệm	Đại biểu được bầu	Tổng số đại biểu	
1	An Giang	90	1	2	1	4	1
2	Bắc Ninh	133	1	2	2	5	1
3	Cà Mau	32	1	2		3	1
4	Cần Thơ	125	1	3	2	6	1
5	Cao Bằng	10	1	1		2	1
6	Đà Nẵng	140	1	3	2	6	1
7	Đắk Lắk	72	1	2	1	4	1
8	Điện Biên	5	1	1		2	1
9	Đồng Nai	225	1	2	3	6	1
10	Đồng Tháp	86	1	2	1	4	1
11	Gia Lai	89	1	2	1	4	1
12	Hà Nội	465	1	6	1	8	1
13	Hà Tĩnh	26	1	1		2	1
14	Hải Phòng	190	1	3	3	7	1
15	Huế	29	1	1		2	1
16	Hưng Yên	82	1	2	1	4	1
17	Khánh Hòa	78	1	2	1	4	1
18	Lai Châu	4	1			1	1
19	Lâm Đồng	200	1	3	3	7	1

20	Lạng Sơn	15	1	1		2	1
21	Lào Cai	39	1	2	1	4	1
22	Nghệ An	105	1	1	2	4	1
23	Ninh Bình	84	1	3	1	5	1
24	Phú Thọ	135	1	3	2	6	1
25	Quảng Ngãi	42	1	2	1	4	1
26	Quảng Ninh	73	1	1	1	3	1
27	Quảng Trị	43	1	2	1	4	1
28	Sơn La	17	1	1		2	1
29	Tây Ninh	153	1	2	2	5	1
30	Thái Nguyên	56	1	2	1	4	1
31	Thanh Hóa	129	1	1	2	4	1
32	Thành phố Hồ Chí Minh	650	1	6	1	8	1
33	Tuyên Quang	22	1	2		3	1
34	Vĩnh Long	68	1	2	1	4	1
	Tổng cộng	3.712	34	71	38	143	